- وكذلك المجنون لا يجب عليه الجهاد ؛ لأنه مرفوع عنه القلم ، وليس من أهل التكليف .

- ولا يجب على العبد ؛ لأنه مملوك لسيده ، ولا المرأة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال : (جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة)[1] . وفي لفظ : نرى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد؟ فقال : (لكن أفضل الجهاد حج مبرور)[2] .

- وغير المستطيع ، وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أو كبر ، وكذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلاً عن نفقة عياله لا يجب عليهم الجهاد ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ﴾ [التوبة :٩١] . وكذلك من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد ؛ لأن العجز ينفي الوجوب ، ولقوله تعالى : ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ [الفتح :١٧] . وقوله تعالى : ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ﴾ [التوبة :٩١] .

المسألة الثالثة : مسقطات الجهاد :

هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية وهي :

١-٢- الجنون والصِّبا : لقوله ﷺ : (رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم)[3] .

٣- الأنوثة : فلا يجب الجهاد على الأنثى . وقد سبق ذكره .

٤- الرق : لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : (للعبد المملوك الصالح أجران . والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أمي ،

(١) رواه ابن ماجه برقم (٢٩٠١) ، والبيهقي (٣٥٠/٤) وغيرهما ، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١١٨٥) .
(٢) رواه البخاري برقم (٢٧٩٤) .
(٣) رواه أبو داود برقم (٤٤٠١) ، والنسائي (١٥٦/٦) ، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٢٩٧) .